

Posl.br.K. 129/21/21

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Kotoru, kao nadležni prvostepeni krivični, po sudiji Danijeli Samardžić, uz učešće zapisničara Marine Jovičević, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog R.F., kojeg brani adv.B.M.R.iz N., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika CG, koji se vodi po optužnom predlogu ODT-a Kotor Kt.br.329/20 od 02.04.2021.godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 22.11.2021.godine, u prisustvu državne tužiteljke ODT-a Kotor J.Č., okrivljenog i njegovog branioca, dana 06.12.2021.godine je donio i javno objavio sljedeću

P R E S U D U

Okrivljeni R.F.,JMBG., od oca Ž.i majke Ž., rođene J., rođen dana 08.03.1996.godine u B., stalno nastanje u K.,P.prve b.b.br.66, državljanin CG, student, neoženjen, bez djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv koga se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,

K r i v j e

Što je,

Dana 15.05.2020.godine, oko 00:30 časa, u K., zajedno sa više NN lica, učestvovao u tuči u kojoj je oštećenom, P.M., nanijeta teška tjelesna povreda u vidu iščašenja zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvnim podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu, oguljotine kože u predjelu korijena nosa, nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu i nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica, na način što je, ispred ugostiteljskog objekta Letrika, u K., pesnicom udario oštećenog u predjelu glave, pri čemu je bio uračunljiv, svjestan svoga djela i njegove zabranjenosti čije izvršenje je htio,

- čime je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika CG.

Pa mu sud na osnovu naprijed navedene krivično pravne odredbe, te odredbi čl.2,4, 5,8,13,15,32,36,42,45,46,52,53, 54 KZ i čl.226, 368 i 374 ZKP-a, izriče

U S L O V N U O S U D U

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Dužan je okrivljeni na ime troškova krivičnog postupka uplatiti iznos od 107,25 eura i na ime sudskog paušala iznos od 50,00 eura, sve u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti presude, u korist Budžeta CG na žiro račun br. 832-16-52.

O b r a z l o ž e n j e

ODT iz K podnio je ovom sudu optužni predlog Kt.br.329/20 od 02.04.2021. godine protiv R.F. stavljajući mu na teret izvršenje krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151.st.1.Krivičnog zakonika. U završnoj riječi državni tužilac je izmijenio činjenični opis i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela, pa je istom stavljeno na teret da je dana 15.05.2020.godine, oko 00:30 časa, u K., zajedno sa više NN lica, učestvovao u tuči u kojoj je oštećenom, P.M., nanijeta teška tjelesna povreda u vidu iščašenja zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvnim podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu, oguljotine kože u predjelu korijena nosa, nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu i nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica, na način što je, ispred ugostiteljskog objekta „Letrika“, u K., pesnicom udario oštećenog u predjelu glave, pri čemu je bio uračunljiv, svjestan svoga djela i njegove zabranjenosti čije izvršenje je htio, čime je učinio krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika CG".

Okrivljeni R.F. je u svojoj odbrani naveo da se sjeća da je, dana 15.05.2020.godine, negdje iza ponoći, sa bratom T.R. i J.D. došao u lokal „Letrika“. Njih trojica su bili za jednim stolom, a u njihovoj blizini za stolom su takođe bile drugarice i on se kretao do njihovog stola. Kada je ponovo krenuo do njih, primjetio je neku gužvu u blizini njihovog stola, on je zapravo prošao između te dvije grupe, kada ga je jedno lice, za koje je kasnije saznao da se zove P.M., uhvatio rukama za kragnu od majice i opsovao mu majku, a on je mahinalno zamahnuo i pesnicom ga jednom udario u predjelu glave, od tog udarca je on pao na beton, jer se sve to dešavalo van lokala i tada su pritrčali ostali gosti, odnosno stvorila se velika gužva, počele su da lete flaše i čaše u njihovom pravcu, a on je samo uspio da sa T. i J. napusti lice mjesta. Tom prilikom T. i on nisu zadobili nikakve povrede, a J. je povrijedilo staklo. Naveo je da ne poznaje P.M. i da mu je tu noć djelovao da je pod dejstvom alkohola, navodi da nije vidio da li je neko zadavao udarce P. dok je ležao na podlozi, a ni ranije, takođe napominje da njegov brat T. ni P. ni bilo kom drugom licu nije zadavao nikakve udarce, a posle ovog

događa se nije vidio sa P.M., te navodi da je u razgovoru sa D.J. kasnije saznao od njega da on zapravo ništa nije vidio od predmetnog događaja. Dodao je da je kritične prilike bio u alkoholisanom stanju i nije bio svjestan kada je zadao udarac oštećenom. Nije se sjećao svega što se desilo kritične prilike, ali je kasnije saznao da mu je P. M. prišao sa leđa i jednom rukom uhvatio za kragnu, a drugom za vrat, a na tom mjestu su mu se pojavili pečati nakon par dana, međutim, on zbog toga nije išao kod ljekara. Nije želio da udari oštećenog, već je refleksno reagovao zato što je tada vidio nepoznatog čovjeka kako mu prilazi sa leđa. Pojasnio je da su mu rekli da ga je oštećeni uhvatio za kragnu otpozadi, ali da se on toga ne sjeća, kao i da se nakon ovog događaja nije sreo sa oštećenim. Takođe je naveo da su na licu mjesta bili I. B. i P.K., koji su bili u njegovoj blizini, ali ih nije pominjao ranije jer je mislio da mu svjedoci neće trebati.

U dokaznom postupku koji je proveden radi rasvjetljenja ove krivičnopravne stvari, sud je proveo sljedeće dokaze: neposredno je saslušao svjedoka R.T. dana 12.05.2021.godine, svjedoka B.I. dana 20.10.2021.godine, svjedoka K.P. istog dana, svjedoka oštećenog P.M. dana 15.11.2021.godine, na saglasnost stranaka pročitana je nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr K. N. i isti vještak je neposredno saslušan na glavnom pretresu, izvršen uvid u CD sa snimkom nadzora događaja od dana 16.05.2020. godine, pročitana je službena zabilješka UP K. od dana 16.05.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste Opšte bolnice K. na ime P.M. od dana 16.05.2020.godine, izvještaj ljekara specijaliste Specijalne bolnice R. na ime oštećenog od dana 16.05.2020.godine i izvod iz registra kaznenenih evidencija za okrivljenog od 01.04.2021.godine.

Svjedok-oštećeni P.M. izjavio je da je kritičnog dana došao u kafić „Letrika“ sa I. D. i R.Đ., da su konzumirali alkohol i sjedali na terasi. Sjeća se da je došlo do nekakve tuče i da je on krenuo da pokuša da razdvoji tu grupu i tada je zadobio jedan udarac i potom je pao i više se ničega ne sjeća, kasnije je transportovan u bolnicu K.. Naveo je da ne poznaje lice koje ga je udarilo, niti ga može prepoznati. Nije se sjećao da je to lice prethodno hvatao za vrat i psovao mu majku, ali zna da je zadobio povrede o čemu posjeduje dokumentaciju koja je u spisima predmeta. Kasnije je u razgovoru sa I. i R. saznao da ni oni nisu ništa vidjeli. Na glavnom pretresu je naveo da naveo da se u međuvremenu nije ničega sjetio i da na licu mjesta nije vidio okrivljenog, u stvari nije vidio ništa. Nije se sjećao da ga je neko udarao, ni da je pao, ni da je nekoga vrijeđao, nije se sjećao ničega. kao oštećeni nije se pridružio krivičnom gonjenju i nije bio zainteresovan za postupak.

Svjedok R.T. izjavio je da je kritične prilike bio zajedno sa bratom i D.J. u lokalu „Letrika“, da je u jednom momentu njegov brat otišao do drugog stola da pozdravi drugarice, da je u tom momentu izbila svađa između dvije grupe momaka, vidio je da je P. prišao njegovom bratu sa leđa i uhvatio ga za vrat i opsovao mu majku i tada ga je njegov brat udario. On je prišao da ih razdvoji i smiri situaciju, a nakon toga su on, brat i J. izašli iz lokala, a za njima su letjele čaše i flaše. Navodi da on nije bio u alkoholisanom stanju, ali njegov brat F. jeste. Od udarca koji je njegov brat zadao P., P. je pao. Rekao je da su na licu mjesta bili P.K. i I.B., koji su vidjeli šta se dogodilo kritične prilike, a koji su se nalazili u njihovoj neposrednoj blizini.

Svjedok B.I. je izjavio da je kritične prilike bio u ugostiteljskom objektu „Letrika“. Okrivljenog poznaje od ranije, oštećenog P.M. ne poznaje. Kritične večeri je bio na ulazu u ugostiteljski objekat, sa tog mjesta mogao je da vidi sve što se dešava, od R. je bio udaljen par metara, nije bio daleko, ali pošto se radi o malom objektu, može sve da se vidi. Vidio je da je u jednom momentu P. počeo da gura ljude oko sebe i u jednom momentu je R. dohvatio sa strane, R. je tada htio da ga odgurne i tada je P. pao sa strane. P. je gurao i druge ljude, a ne

samo R.. Nakon toga je nastala velika gužva i više se ništa nije moglo ni vidjeti. Nije vidio da je R. udario P.. Izjavio je da kritične prilike nije bio obezbeđenje u objektu, da kada se sve ovo dešavalo, on se taman vraćao iz toaleta, u lokal je kritične prilike došao sa drugom F.J..R. je kritične prilike prošao pored njega, javio mu se, a zatim otišao da se javi K., nakon što je P. pao, on nije vidio da ga neko udara. Tada je nastala gužva i on je gledao da se odmah skloni, a otišao je zajedno sa R. sa kojim je i došao u lokal.

Svjedok P.K. naveo je da je kritične prilike bio u ugostiteljskom objektu „Letrika“, okrivljenog poznaje preko njegovog brata, pozdrave se kada se sretnu, možda su jednom u životu popili kafu zajedno, P.M. ne poznaje. Kritične prilike u lokalu je bio R., ali nije bio blizu njega. Bio je sa društvom u lokalu, u tom lokalu izlaze stranci i za stolom do njih su upravo bili stranci, koji su cijelo veče pili, bili su čak i naporni, neki od njih su došli za njihov sto. Tim strancima su rekli da se vrate za svoj sto i nakon te verbalne komunikacije je došao P. do svog stola, vidno pijan i agresivan i počeo da čupa njega i njegovog druga, bez ikakvog razloga. U tom momentu, prema njima je išao R., koji je, pretpostavlja, imao namjeru da mu se javi, a kada je vidio da ih taj P. čupa, misli da je pitao o čemu se radi i tada je taj P. krenuo prema R., ščepao ga i počeo da ga čupa, bio je baš agresivan, misli da je čak pokazivao namjeru da udari R. i tada je R. u samoodbrani njega uradio. Po njemu je to bio blag udarac, iako je od tog udarca P. pao, ali misli da je više pao zato što je bio pijan, zato što to nije bila takva vrsta udarca od kojeg bi čovjek pao, da li je neko nakon toga još zadavao udrace P., nije vidio, ali vjerovatno da ga je neko još udarao dok je bio na podu. Ne sjeća se da li je bio na licu mjesta kad je došla policija.

Iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr K.N. datog na zapisniku pred ODT Kotor od dana 24.11.2020. godine sud je utvrdio da je P.M. zadobio sledeće tjelesne povrede: iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu, oguljotina kože u predjelu korijena nosa, nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu i nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica. Navedene povrede predstavljaju, u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu. Nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica i oguljotina kože u predjelu korijena nosa predstavljaju, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i nanijete su dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično. Nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu predstavlja, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjena, laku tjelesnu povredu i nanijeta je, najvjerovatnije, dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično, ali se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je ista nastala usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu predstavlja, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjenu, tešku tjelesnu povredu i nanijeta je, najvjerovatnije, dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo: noga i slično, ali se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je ista nastala usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Prilikom neposrednog saslušanja vještak je naveo da je iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu teška tjelesna povreda, dok su ostale pojedinačno procijenjene kao lake, te da u svom nalazu i mišljenu nije isključio mogućnost da je predmetno iščašenje usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Pojasnio je da oguljotina kože u predjelu korijena nosa nije mogla nastati usled pada P.M., ili usled eventualnog okretanja glave dok je već bio na podlozi, niti usled skliznuća i kontakta sa podlogom prilikom takvog nekog skliznuća, a ovo iz prostog razloga što korijen nosa nije istureni dio glave. Sila koja je djelovala u desnom sljepoočnom

predjelu, naravno, nije ista sila koja je djelovala na predio lijeve strane lica, dakle uslovno rečeno, radi se o dva udarca, odnosno o dvokratnom djelovanju sile ili bolje rečeno, o minimum dva udarca.

Iz službene zabilješke UP K., od dana 16.05.2020.godine, proizilazi da je ista sačinjena od strane OPS povodom događaja koji se desio ispred ugostiteljskog objekta Letrika, gdje je došlo do tuče više lica. Dolaskom na lice mjesta zatekli su jedno lice kako leži na pločniku ispred ulaznih vrata ugostiteljskog objekta Letrika i nekoliko NN lica koja mu ukazuju pomoć. Zbog vidljivih povreda u predjelu glave kod lica koje su zatekli na pločniku pozvana je hitna pomoć, a na pitanje ko je zadao udarce povrijeđenom i kako prisutna lica su navela da su to uradila tri NN lica koja su došla ispred lokala, da je došlo do kraće prepirke a nakon toga da su zadali jedan udarac zatvorenom šakom u predjelu glave M.P. koji se nalazio na pločniku. Lica koja su bila prisutna usmenim putem su pozvana da pristupe u službene prostorije UP Kotor da daju izjavu, a povrijeđeni P. je odveden Opštu bolnicu u K..

Izvršen je uvid u CD sa snimkom video nadzora događaja od dana 16.05.2020.godine iz kojeg je utvrđeno da je ispred ugostiteljskog objekta bilo dosta ljudi, da je u jednom momentu došlo do guranja, vidi kako oštećeni P. prilazi grupi momaka koji su se gurali, pokušava da ih razdvoji, međutim to prerasta u njegov sukob sa njima, te se vidi kako im prilazi R., koga P. hvata za kragnu, s leđa, nakon čega je R. istog probao da udari, međutim promašio ga je, da bi ga drugi put udario pesnicom u predjelu glave, nakon čega P. pada na pod i u tom momentu mu pritrčava više lica

Iz izvještaja ljekara specijaliste Opšte bolnice K. na ime P.M., od dana 16.05.2020.godine, proizilazi da je isti pregledan nakon kritičnog događaja, kada su mu konstatovane povrede, postavljena dijagnoza i data terapija.

Iz izvještaja ljekara specijaliste Specijalne bolnice R. na ime oštećenog od dana 16.05.2020.godine, proizilazi da je isti pregledan nakon kritičnog događaja, kada su mu konstatovane povrede, postavljena dijagnoza i data terapija.

Iz izvoda iz kaznene evidencije za okrivljenog, od dana 01.04.2021.godine, proizilazi da je isti ranije neosuđivan.

Cijeneći sve izvedene dokaze pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj povezanosti, shodno čl.370 st.3 ZKP-a, sud je utvrdio činjenično stanje bliže navedeno u izreci presude. Krivičnopravno ocjenjujući ovako utvrđeno činjenično stanje, sud je našao da je okrivljeni učinio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika CG.

Naime, iz službene zabilješke UP K., od dana 16.05.2020.godine, sud je utvrdio da je ista sačinjena od strane OPS povodom događaja koji se desio ispred ugostiteljskog objekta Letrika, gdje je došlo do tuče više lica. Dolaskom na lice mjesta zatekli su jedno lice kako leži na pločniku ispred ulaznih vrata ugostiteljskog objekta Letrika i nekoliko NN lica koja mu ukazuju pomoć. Zbog vidljivih povreda u predjelu glave kod lica koje su

zatekli na pločniku pozvana je hitna pomoć, a na pitanje ko je zadao udarce povrijeđenom i kako prisutna lica su navela da su to uradila tri NN lica koja su došla ispred lokala, da je došlo do kraće prepirke a nakon toga da su zadali jedan udarac zatvorenom šakom u predjelu glave M.P. koji se nalazio na pločniku. Lica koja su bila prisutna usmenim putem su pozvana da pristupe u službene prostorije UP K. da daju izjavu, a povrijeđeni P. je odveden Opštu bolnicu u K.. Ovakve navode službene zabilješke sud je u potpunosti prihvatio obzirom da je iz iste nesporno utvrđeno da je kritične prilike došlo tuče u ugostiteljskom objektu Letrika kojom prilikom je oštećeni P. M. zadobio tjelesne povrede, a što je potvrđeno kako provedenim pismenim dokazima tako i iskazima svjedoka oštećenog i saslušanih svjedoka, pa i iz same odbrane okrivljenog R..

Tako svjedok-oštećeni P.M. izjavio je da je kritičnog dana došao u kafić „Letrika“ sa I. D. i R.Đ., da su konzumirali alkohol i sjedali na terasi. Sjeća se da je došlo do nekakve tuče i da je on krenuo da pokuša da razdvoji tu grupu i tada je zadobio jedan udarac i potom je pao i više se ničega ne sjeća, kasnije je transportovan u bolnicu K.. Naveo je da ne poznaje lice koje ga je udarilo, niti ga može prepoznati. Nije se sjećao da je to lice prethodno hvatao za vrat i psovao mu majku, ali zna da je zadobio povrede o čemu posjeduje dokumentaciju koja je u spisima predmeta. Kasnije je u razgovoru sa I. i R. saznao da ni oni nisu ništa vidjeli.

Ovakve navode svjedoka oštećenog sud je u potpunosti prihvatio obzirom da je isti na jasan način opisao šta se kritične prilike desilo u predmetnom ugostiteljskom objektu, odnosno naveo je ono čega se sjećao, a sud na njegovoj strani nije našao motiva da svojim iskazom oteža položaj okrivljenom obzirom da je isti naveo i da ne zna ni ko ga je udario ni ko mu je nanio povrede, kao i da nije zainteresovan za ovaj postupak.

Da je kritične prilike u predmetnom ugostiteljskom objektu došlo do tuče potvrdili su i svjedoci R.T., B.I. i P.K. u svojim iskazima. Tako je svjedok R. T. izjavio da je kritične prilike bio zajedno sa bratom i D.J. u lokalu „Letrika“, da je u jednom momentu njegov brat otišao do drugog stola da pozdravi drugarice, da je u tom momentu izbila svađa između dvije grupe momaka, vidio je da je P. prišao njegovom bratu sa leđa i uhvatio ga za vrat i opsovao mu majku i tada ga je njegov brat udario, od kojeg udarca je oštećeni P. pao. I svjedok B. I. je izjavio da je kritične prilike bio u ugostiteljskom objektu „Letrika“, da okrivljenog poznaje od ranije a oštećenog P.M. ne poznaje. Kritične večeri je bio na ulazu u ugostiteljski objekat, sa tog mjesta mogao je da vidi sve što se dešava, pa je vidio da je u jednom momentu P. počeo da gura ljude oko sebe i onda je R. dohvatio sa strane, isti je tada htio da ga odgurne, i tada je P. pao sa strane. P. je gurao i druge ljude, a ne samo R.. Nakon toga je nastala velika gužva i više se ništa nije moglo ni vidjeti, a on nije vidio da je R. udario P..

Svjedok P.K. naveo je da je kritične prilike bio u ugostiteljskom objektu „Letrika“ sa društvom, do njih su bili neki stranci koji su cijelo veče pili, bili su čak i naporni, neki od njih su došli za njihov sto. Tim strancima su rekli da se vrate za svoj sto i nakon te verbalne komunikacije došao je P. do svog stola, vidno pijan i agresivan i počeo da čupa njega i njegovog druga, bez ikakvog razloga. U tom momentu, prema njima je išao R., koji je, pretpostavlja, imao namjeru da mu se javi, a kada je vidio da ih taj P. čupa, misli da je pitao o čemu se radi i tada je taj P. krenuo prema R., ščepao ga i počeo da ga čupa, bio je baš agresivan, misli da je čak pokazivao namjeru da uradi R. i tada je R. u samoodbrani njega uradio. Po njemu je to bio blag udarac, iako je od tog udarca P. pao, ali misli da je više pao zato što je bio pijan, zato što to nije bila takva vrsta udarca od kojeg bi čovjek pao. Da li je neko nakon toga još zadavao udrace P., nije vidio, ali vjerovatno da ga je neko još udarao dok je bio na podu.

Ovakve iskaze svjedoka sud je u bitnom prihvatio, obzirom da su isti potvrdili da je kritične prilike došlo do tuče u ugostiteljskom objektu Letrika, a svjedoci R. i K. su potvrdili da je okrivljeni R. zadao udarac oštećenom

od kojeg udarca je oštećeni pao. Navode svjedoka B. da nije vidio da okrivljeni udara oštećenog, kao i navode svjedoka R. da je okrivljeni oštećenom zadao udarac nakon što ga je ovaj čupao za vrat i psovao mu majku, te navode svjedoka K. da je okrivljeni postupao u samoodbrani jer je oštećeni bio agresivan sud nije mogao prihvatiti i cijenio ih je kao očigledno smišljene da poboljšaju položaj okrivljenog u ovom krivičnom postupku obzirom da je svjedok R. brat okrivljenog, a svjedoci B. i K. njegovi prijatelji, a ovakvi navodi svjedoka su u potpunosti opovrgnuti i snimkom video nadzora na kom snimku se jasno vidi kako oštećeni P. prilazi grupi momaka koji su se gurali, pokušava da ih razdvoji, međutim to prerasta u njegov sukob sa njima, te se vidi kako im prilazi R., koga P. hvata za kragnu, s leđa, nakon čega je R. istog probao da udari, međutim promašio ga je, da bi ga drugi put uspio udariti pesnicom u predjelu glave, nakon čega P. pada na pod i tada mu prilazi više lica, pa je očigledno da okrivljeni nije reagovao ni instiktivno ni u samoodbrani.

Okrivljeni R. je u svojoj odbrani naveo da je kritične prilike sa bratom T.R. i J.D. došao u lokal „Letrika“. Njih trojica su bili za jednim stolom, a u njihovoj blizini za stolom su takođe bile drugarice i on se kretao do njihovog stola. Kada je ponovo krenuo do njih, primjetio je neku gužvu u blizini njihovog stola, on je zapravo prošao između te dvije grupe, kada ga je jedno lice, za koje je kasnije saznao da se zove P. M., uhvatio rukama za kragnu od majice i opsovao mu majku, a on je mahinalno zamahnuo i pesnicom ga jednom udario u predjelu glave, od tog udarca je on pao na beton, jer se sve to dešavalo van lokala i tada su pritrčali ostali gosti, odnosno stvorila se velika gužva, počele su da lete flaše i čaše u njihovom pravcu, a on je samo uspio da sa T. i J. napusti lice mjesta. Tom prilikom T. i on nisu zadobili nikakve povrede, a J. je povrijedilo staklo. Dodao je da je kritične prilike bio u alkoholisanom stanju i nije bio svjestan kada je zadao udarac oštećenom. Ne sjeća se svega što se desilo kritične prilike, ali je kasnije saznao da mu je P.M. prišao sa leđa i jednom rukom uhvatio za kragnu, a drugom za vrat, a na tom mjestu su mu se pojavili pečati nakon par dana, međutim, on zbog toga nije išao kod ljekara. Nije želio da udari oštećenog, već je refleksno reagovao zato što je tada vidio nepoznatog čovjeka kako mu prilazi sa leđa, a kasnije su mu rekli da ga je oštećeni uhvatio za kragnu otpozadi.

Sud je mišljenja da je odbrana okrivljenog R. smišljena i usmjerena na izbjegavanje krivičnopravne odgovornosti, odnosno sud smatra da R. nije, kako navodi, refleksno reagovao jer je vidio nepoznatog čovjeka kako mu prilazi sa leđa, odnosno da je u samoodbrani zamahnuo rukom i udario oštećenog, s obzirom da je uvidom u CD sa snimkom video nadzora kritičnog događaja, utvrdio da je P. pokušavao da razdvoji grupu momaka koja se raspravljala, kada je došao R., kojeg je P. zatim uhvatio za kragnu, s leđa, nakon čega je R. istog probao da udari, međutim promašio ga je, da bi ga drugi put uspio udariti pesnicom u predjelu glave, tako da okrivljeni očigledno nije postupao u samoodbrani imajući u vidu da je dva puta zamahnuo prema oštećenom, a što sigurno ne bi učinio da je reagovao refleksno i u samoodbrani kako je to pokušao predstaviti, pri tome imajući u vidu da je oštećeni znatno niži i sitnije građe od okrivljenog, kao i da iz ponašanja oštećenog na snimku video nadzora ne vidi se da je isti imao namjeru da napadne okrivljenog.

U cilju utvrđivanja visine i težine, te načina nastanka povreda kod oštećenih, usled predmetnog događaja, sud je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju na ime oštećenog P.M., odnosno izvještaj specijaliste Opšte bolnice K. i izvještaj ljekara specijaliste Specijalne bolnice R., iz kojih proizilazi da je oštećeni pregledan dana 16.05.2020.godine, nakon predmetnog događaja, kada su mu konstatovane zadobijene povrede, te prepisana odgovarajuća terapija. Navedena medicinska dokumentacija data je na uvid vještaku medicinske struke dr K.N., koji je na osnovu iste dao svoj nalaz i mišljenje iz kojeg je sud utvrdio da je P. M. zadobio sledeće tjelesne povrede: iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom

sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu, oguljotina kože u predjelu korijena nosa, nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu i nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica. Navedene povrede predstavljaju, u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu. Nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica i oguljotina kože u predjelu korijena nosa predstavljaju, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i nanijete su dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično. Nagnječina (krvni podliv sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu predstavlja, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjena, laku tjelesnu povredu i nanijeta je, najvjerovatnije, dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično, ali se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je ista nastala usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu predstavlja, u vrijeme nanošenja, pojedinačno procijenjenu, tešku tjelesnu povredu i nanijeta je, najvjerovatnije, dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u što bi spadalo noga i slično, ali se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je ista nastala usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Prilikom neposrednog saslušanja isti vještak je naveo da je iščašenje zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvni podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu teška tjelesna povreda, dok su ostale pojedinačno procijenjene kao lake, te da u svom nalazu i mišljenju nije isključio mogućnost da je predmetno iščašenje usled pada P.M. i njegovog kontakta sa podlogom. Pojasnio je da oguljotina kože u predjelu korijena nosa nije mogla nastati usled pada P.M., ili usled eventualnog okretanja glave dok je već bio na podlozi, niti usled skliznuća i kontakta sa podlogom prilikom takvog nekog skliznuća, a ovo iz prostog razloga što korijen nosa nije istureni dio glave. Sila koja je djelovala u desnom sljepoočnom predjelu, naravno, nije ista sila koja je djelovala na predio lijeve strane lica, dakle uslovno rečeno, radi se o dva udarca, odnosno o dvokratnom djelovanju sile ili bolje rečeno, o minimum dva udarca.

Ovakav nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke sud je prihvatio u cjelosti kao jasan, potpun i objektivan, a obzirom da na isti nije bilo primjedbi tokom postupka, a sud je našao da je vještak u cjelosti odgovorio postavljenom zadatku.

Na osnovu svega naprijed navedenog, za sud je bilo nesporno da je okrivljeni kritične prilike, u K., zajedno sa više NN lica, učestvovao u tuči u kojoj je oštećenom, P.M., nanijeta teška tjelesna povreda u vidu iščašenja zgloba između desne lopatične kosti i desne ključnjače sa nagnječinom (krvnim podlivom sa oguljotinom) kože u desnom lopatičnom predjelu, oguljotine kože u predjelu korijena nosa, nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u desnom sljepoočnom predjelu i nagnječine (krvnog podliva sa oguljotinom kože) u predjelu lijeve strane lica, na način što je, ispred ugostiteljskog objekta Letrika, u K., pesnicom udario oštećenog u predjelu glave. Okrivljeni je postupao s umišljajem jer je bio svjestan da učestvovanjem u tuči i zadavanjem udarca oštećenom čini krivično djelo, a što je u konačnom i htio, pa su se u njegovim radnjama ostvarila sva bitna obilježja krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl. 153 Krivičnog zakonika CG.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenom treba izreći, sud je pošao od toga da je za predmetno krivično djelo u zakonu propisana zatvora od tri mjeseca do tri godine. U smislu člana 42 KZ-a, sud je na strani okrivljenog R. kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegovu neosuđivanost i činjenicu da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju i nije bio zainteresovan za postupak, a koje okolnosti je sud cijenio kao naročito olakšavajuće okolnosti, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije bilo. Imajući u vidu

navedeno, kao i vrstu učinjenog krivičnog djela sud je istom izrekao uslovnu osudu, kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, koja je ublažena shodno čl. 45 i 46 Krivičnog zakonika CG, i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Sud je mišljenja da je izrečena kazna adekvatna ličnosti okrivljenog i okolnostima pod kojima je djelo učinjeno, te da će se izrečenom kaznom zatvora ostvariti ciljevi specijalne i generalne prevencije, te u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog i na druge potencijalne učinioce krivičnih djela, da ne čine ovakva ili slična krivična djela, odnosno da će se ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 KZ CG, a u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika CG.

Na osnovu naprijed navedenog, te primjenom čl. 2, 4, 5, 8, 13, 15, 32, 36, 42, 45, 46, 52, 53, 54 KZ i čl. 226, 368 i 374 ZKP-a riješeno je kao u izreci.

Sud je obavezao okrivljeneog da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 107,25 eura (troškovi vještaka medicinske struke) i na ime sudskog paušala iznos od 50,00 eura u korist Budžeta CG na žiro račun br. 832-16-52, u roku od dva mjeseca od pravosnažnosti presude, a dokaz o uplati je potrebno da dostavi ovom sudu s pozivom na broj K.129/21/21.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana, 06.12.2021.g.

Zapisničar S U D I J A

Marina Jovičević Danijela Samardžić

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Višem sudu Podgorica, u roku od 8 dana od dana prijema, a preko ovog suda.